ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ МОНИТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Жалған шот-фактураларды жазу фактілері бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 216-бабы)

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Мугалов А.К.
Жұмыстар іс жүзінде орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-фактура жазу бойынша әрекеттерді анықтау және тергеп-тексеру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 216-бабы): Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторингі агенттігі. – Астана, 2025. – 15 бет.

Осы Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігімен жалған шот-фактураларды жазып беру фактілеріне байланысты (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 216-бабы) қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру мәселелері бойынша әзірленді.

Әдістемелік ұсынымдарда тергеп-тексерудің мақсаттары мен міндеттері ашып көрсетілген, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді анықтау және келтірілген залалды өтеу мәселелері қамтылған.

Жалған шот-фактураларды жазып беру – салық төлеуден жалтару сияқты неғұрлым ауыр құқық бұзушылықтарды жасауға арналған құрал болып табылады.

Ұсынымдар тергеп-тексеру жүргізудің тәртібін үш кезеңге бөледі: жедел-іздестіру іс-шаралары; сотқа дейінгі тергеп-тексеру (оның ішінде «тексеру парағы» бойынша шұғыл тергеу әрекеттері); параллельді қаржылық тергеп-тексеру (ПҚТ).

Әдістеме құқық қорғау және арнаулы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең бейінді заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. ҚЫЛМЫСТЫҚ СХЕМАЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МЕХАНИЗМДЕРІН ТАЛДАУ 4

2. ҮШ САТЫЛЫ ТЕРГЕУ АЛГОРИТМІ 6

3. НЕГІЗГІ ТАКТИКАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР 12

4. МАМАНДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ЖӘНЕ САРАПТАМА ТАҒАЙЫНДАУ 14

5. ТЕРГЕУДІ АЯҚТАУ: СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП ЖӘНЕ ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАСҚАРУ 15

КІРІСПЕ

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына (2022 жылғы 1 қыркүйек пен 2023 жылғы 1 қыркүйектегі) жолдауларында көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл, бюджет қаражатын ұрлаудың жолын кесу, ұрланған активтерді іздеу және қайтару мәселелерін басым бағыттар ретінде айқындады. Бұл бағыттардың дамуына жалған шот-фактуралардың айналымы ықпал етеді.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 216-бабы бойынша жалған шот-фактуралар (*бұдан әрі – ЖШФ*) жазып беру фактілері бойынша қылмыстық істерді тергеп-тексеру қылмыстық процесс шеңберіндегі ең күрделі әрі еңбек сыйымды санаттардың бірі болып табылады.

Осы құқықбұзушылықтың ерекшелігі – оның сирек жағдайда өз бетінше мақсат болатындығында, көбіне бұл басқа да, алдын ала жасалатын (предикаттық) қылмыстарды іске асыру құралы ретінде көрініс табады: салық төлеуден жалтару, мемлекеттік сатып алулар кезінде бюджет қаражатын жымқыру, мұнай мен мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы.

Мұндай әрекеттердің көпдеңгейлі құрылымы мен жасырын сипатына байланысты, тергеуге жүйелі әрі кешенді түрде қараудың стратегиялық маңызы орасан зор.

Тергеудің басты мақсаты – қылмыстық әрекеттің барлық мән-жайын жан-жақты анықтап, кінәлілерді жауапкершілікке тарту және қылмыстық жолмен алынған активтерді мемлекет пайдасына қайтару болып табылады.

Тергеудің негізгі міндеттері:

• ЖШФ (жалған шот-фактуралар) жазып беру бойынша қылмыстық сызбаларды анықтау және оған қатысы бар барлық тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту;

• Алдын ала (предикаттық) қылмыстарды анықтау және дәлелдеу: ұрлық (ҚК 189, 190-баптары), мұнайдың заңсыз айналымы (ҚК 197-бап) немесе салық төлеуден жалтару (ҚК 245-бап);

• Қылмыстық кірістерді анықтау, келтірілген залалды толық өтеуді қамтамасыз ету, күрделі жылыстату (ақша заңдастыру) схемаларын ашу мақсатында параллельді қаржылық тергеуді (ПҚТ) ұйымдастыру және жүргізу.

1. ҚЫЛМЫСТЫҚ СХЕМАЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МЕХАНИЗМДЕРІН ТАЛДАУ

Тәжірибеде ЖШФ (жалған шот-фактуралар) жазып шығарудың екі негізгі тәсілі айқындалады, әрқайсысының өз мақсаты бар және жүзеге асырылу тетігі бөлек.

1-тәсіл: Қаржыны аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру арқылы

Бұл — ең кең тараған схема; ол бюджет қаражатын жымқыру кезінде «откат» ретінде берілетін заңсыз қолма-қол ақшаны жасауға немесе ірі кәсіпорындардың активтерін салық төлеуден жалтару (ҚК 189, 190, 245-баптар) мақсатында шығаруға арналған артықшылықты әдіс болып табылады.

Механизм келесідей:

1. Контрагент–сатып алушы ақша қаражатын жалған кәсіпорынның (жеткізушінің) банк шотына аударады.
2. Схеманы ұйымдастырушылар бұл ақшаны банк бөлімшелері арқылы немесе банкоматтардан қолма-қол шығарады.
3. Қолма-қол алынған қаражат сыйақы алынып тасталғаннан кейін контрагент–сатып алушыға қайтарылады.

Осы схемада ұйымдастырушылардың қылмыстық кірісі транзакция сомасының 3%-дан 10%-ға дейінгі мөлшерін құрайды.

2-тәсіл: Қаржының аудармау арқылы

Бұл схема салықтық және басқа экономикалық қылмыстарды тікелей жүзеге асыру құралы болып табылады. Оның мақсаттары:

- салық төлеуден жалтару үшін шығыстар бөлімін жасырып және жасанды түрде көбейту (ҚК 245-бап);
- заңды шаруашылық қызметтің көрінісін жасау, мысалы, мұнайдың заңсыз айналымында (ҚК 197-бап) тауардың шығу тегін легализациялау.

Бұл жағдайда шоттар бойынша ақшалар қозғалысқа түспейді. Жалған кәсіпкер жалған құжатты ұсынғаны үшін ғана сыйақы алады.

Бұл жерде қылмыстық кірістің мөлшері төменірек — ЖШФ сомасының 0,1%-дан 3%-ға дейінгі көлемін құрайды және, әдетте, қолма-қол түрде беріледі.

Осы күрделі әрі көпқырлы схемаларға тиімді қарсы тұру үшін тергеу нақты құрылымдалған үш сатылы алгоритм бойынша жүргізілуі тиіс, ол кешенді дәлел жинауды қамтамасыз етеді.

2. ҮШ САТЫЛЫ ТЕРГЕУ АЛГОРИТМІ

ЖШФ жазу фактілері бойынша табысты тергеу үш өзара байланысты кезеңді дәйекті орындау арқылы жүзеге асырылады: іске дейінгі жедел-іздестіру шаралары, істі тіркегеннен кейінгі тергеу әрекеттері және параллельді қаржылық тергеу.

Мұндай құрылым жүйелі тәсілді қамтамасыз етіп, дәлелдемелердің толық базасын жинауға мүмкіндік береді — фигуранттар туралы бастапқы жедел ақпараттан бастап, заңдастырылған активтерге апаратын қаржылық іздерге дейін.

2.1. 1-кезең: СДТТБР дейінгі іс-шаралар (Жедел-іздестіру жұмысы)

Осы кезеңнің негізгі міндеті — әлеуетті дәлелдік мәні бар жедел ақпаратты жинау, өңдеу және тіркеу болып табылады. Бұл жерде басты рөлді қаржылық барлау бөлімшелерімен тығыз өзара іс-қимыл жасайтын жедел қызметкерлер атқарады.

Жедел-іздестіру шаралары (ЖІШ) барысында төмендегідей мәліметтер анықталуға тиіс:

• Схемаға қатысы бар барлық кәсіпорындардың заңды және нақты мекенжайлары, сондай-ақ олардың мәртебесі (жұмыс істеп тұрған, таратылған, банкроттық рәсімінде);

• Мөрлердің, құрылтай құжаттарының және электрондық цифрлық қолтаңбалардың (ЭЦҚ) нақты орналасқан жері;

• Электрондық шот-фактуралар (ЭШФ) жазылып, салық есептілігі тапсырылған IP-мекенжайлар және олардың негізгі контрагенттермен байланыстылығын (аффилированность) тексеру;

• Қаржы-шаруашылық қызметін сипаттайтын деректер: штат саны, балансындағы мүлік, өндірістік базалар, қоймалар, көлік құралдарының болуы;

• Салықтық жүктеме, зейнетақы және әлеуметтік аударымдар туралы ақпарат;

• Белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған қажетті лицензиялар мен рұқсаттардың бар-жоғы туралы мәліметтер;

• Бұған дейін жүргізілген салықтық және аудиторлық тексерулердің нәтижелері;

• Фигуранттар мен олардың бақылауындағы тұлғалардың банктік шоттары, жылжымалы және жылжымайтын мүлкі, соның ішінде шетелдегі активтері туралы деректер;

• Ұйымдастырушылар, орындаушылар, бухгалтерлер, номиналды директорлар және ақшаны қолма-қол айналдыруға жауапты тұлғалар туралы толық ақпарат;

• Қылмыстық кірістің алдын ала мөлшері және бұғаттауға жататын активтер туралы мәліметтер;

• Контрагент-сатып алушылар, олардың мемлекеттік сатып алуларға немесе акцизделетін тауарлар айналымына қатысуы жөніндегі деректер.

ЖІШ нәтижелері бойынша жедел бөлім тергеушіге тапсыру үшін талдамалық материалдар пакетін дайындауға міндетті:

- **электрондық шот-фактуралар** (ЭШФ) және салық есептілігінің нысандары (ФНО 100.00, 300.00);
- жеткізушілер мен сатып алушылар бойынша **«Пирамида» атты талдамалық есеп;**
- «буферлік» фирмалар мен «шұңқырлар» көрсетілген қылмыстың жасалу сызбасын бейнелейтін **визуализацияланған сызба**;
- мемлекеттік кірістер органының (МКО) **маманының** алдын ала есептелген залалдың (төленбеген салықтардың) мөлшерін қамтитын **қорытындысы**.

Ескерту: *маманның қорытындысы* ***әкімшілік акт болып табылмайды*** *және ӘРПК-де (Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексте) көзделген сот тәртібімен дауласуға жатпайды. ӘРПК-нің 3-бабына сәйкес, әкімшілік рәсімдердің тәртібі қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен және жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамамен реттелетін қатынастарға қолданылмайды.*

Осы материалдардың негізінде тергеуші келісу парағын жасайды, ол аумақтық Экономикалық тергеу департаменті (ЭТД) басшысының орынбасарымен бекітіледі. Осыдан кейін істі Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркеу туралы шешім қабылданады.

Осы кезеңнің аяқталуы жедел жұмыстан ресми сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысына өтуді білдіреді.

2.2. 2-кезең: СДТТБТ-ге тіркеу

Адал кәсіпкерлерді қорғау және оларды негізсіз түрде қылмыстық қудалау аясына тартуға жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 179-бабына өзгерістер енгізілді, сондай-ақ 2022 жылғы 2 қыркүйектегі №1у/15 Қазақстан Республикасының Бас Прокурорының кәсіпкерлерге қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау тәртібі жөніндегі бұйрығы шығарылды.

Алайда осы кепілдіктерді қылмыстық ниеттегі тұлғалар да белсенді пайдаланады — олар бизнесті қорғау шараларын желеу етіп, заңға қайшы әрекеттерін жалғастыра береді, яғни заңды тұлғаларды нақты кәсіпкерлік қызметпен айналысу ниетінсіз, заңсыз мақсаттарда қолданады.

Осыны ескере отырып, мұндай ұйымдар кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға негіз болатын себептер — қылмыстық құқықбұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректер, оған мыналар жатады:

- бюджетке төленуге тиіс салық сомасының болжамды мөлшері жөніндегі салық органы маманының қорытындысы;

- теріске шығаруға болмайтын дәлелдері бар жедел-іздестіру қызметінің материалдары.

Анықтама үшін: *Сот шешімдерімен мәмілелерді жарамсыз деп тану немесе кәсіпорындарды тіркеу/қайта тіркеу туралы қаулылардың, сондай-ақ жедел-іздестіру материалдарының болмауы жағдайында фискалдық орган маманының залалдың болжамды мөлшері жөніндегі қорытындысы ғана сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тіркеуге негіз болып табылмайды.*

Осыған байланысты жедел-іздестіру қызметі аясында сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау үшін теріске шығаруға болмайтын дәлелдерді жинау қажет. Бұдан бөлек, Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының талабы бойынша, кәсіпорынды тіркеу/қайта тіркеу және жасалған мәмілелерді жарамсыз деп тану туралы сот шешімдері болмаған жағдайда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға жол берілмейді.

Мысалы: *Павлодар облысы бойынша ЭТД (ДЭР) фигуранттарға қатысты жалған шот-фактуралардың жазылғанын растау үшін міндетті түрде жедел-іздестіру шараларын жүргізді, сонымен қатар жалған мәмілелерді немесе ЖШС-ті қайта тіркеуді жою туралы талап арыздарды бастамашылық етті (қарау мерзімі — 1-ден 3 айға дейін).*

Мәмілелерді немесе қайта тіркеуді жою туралы сот шешімдері күшіне енгеннен кейін, облыстың МКД (ДГД) қосымша есептелуге тиіс салықтардың нақты сомасын көрсете отырып қорытынды жасайды. Осы қорытынды алынған соң, облыстық ЭТД ЖШС директорын ӘРПК аясында шағымдану құқығын түсіндіре отырып таныстырады. Егер ЖШС директоры қорытындымен келіссе, істі СДТТБТ-ге тіркеу шаралары қабылданады. Ал егер келіспесе, кәсіпкер қорытындыға шағым түсірмеген жағдайда, СДТТБТ-ге тіркеу үш ай өткен соң (ӘРПК талаптарына сәйкес) жүзеге асырылады.

2.3. 3-кезең: СДТТБТ -ге тіркелгеннен кейінгі тергеу әрекеттері

Іс тіркелгеннен кейін тергеуші үш жұмыс күні ішінде тергеудің егжей-тегжейлі күнтізбелік жоспарын жасауға міндетті.

Жоспарда бекітілген «чек-параққа» (тексеру тізіміне) сәйкес шұғыл және кейінгі іс-шаралар нақты бөлініп, орындаушылар мен мерзімдер анық көрсетілуі тиіс.

Біріншілік тергеу әрекеттері (алғашқы 15 күн):

*1. **Жасырын тергеу әрекеттерін (ЖТА) жүргізу:** негізгі фигуранттарға қатысты олардың әңгімелерін жазып алу, қылмыстық топтағы иерархияны анықтау және ұйымдастырушыларды табу мақсатында жүргізіледі. Нәтижесінде психолого-лингвистикалық және видеофонографиялық сараптамалар тағайындалуы тиіс.*

*2. **Тәркілеу жүргізу:** фигуранттардың тұратын мекенжайларында, ЭШФ жазылған және салық есептілігі тапсырылған жерлерде, сондай-ақ кеңселерде жүйелік блоктарды (1С базасымен), ұялы телефондарды, мөрлерді, флеш-жадыларды және есепшоттардың көшірмелерін алу үшін жүзеге асырылады.*

*3. **Оқиға орнына қарау:** жалған кәсіпорынның заңды мекенжайында оның жоқтығын тіркеу үшін өткізіледі, бұл оның жалған екенінің маңызды дәлелі болып табылады.*

*4. **Жер иелерін сұрастыру:** осы мекенжай бойынша компанияның тіркелу жағдайлары анықталып, нақты қызметтің жоқтығы расталады (қызметкерлердің, оргтехниканың, қоймалардың болмауы).*

*5. **Мәмілелерді жарамсыз деп тану:** номиналды директорлардың өтініші немесе жиналған дәлелдер негізінде тіркеуді (тіркеуі жарамсыз деп танылған), қайта тіркеуді (қайта тіркеуі жарамсыз деп танылған) немесе мәмілелерді (мәмілелері жарамсыз деп танылған) жарамсыз деп тану туралы сотқа талаптар енгізіледі.*

*6. **ЕДБ және Құқық қорғау және арнайы органдардың ақпарат алмасу жүйесінен мәлімет алу:** компанияларға қатысты толық досье және олардың есеп шоттарындағы қаражат қозғалысы туралы анықтамалар сұралады.*

*7. **ЕДБ мен заңды тұлғалардан құжаттарды тәркілеу:** банктік істер, келісім-шарттар, төлем тапсырмалары, қолма-қол ақша алу чекілері, тауарлық-транспорттық құжаттар алынады.*

*8. **Мемлекеттік кірістер органдар мен «Азаматтарға арналған Үкімет» мемлекеттік корпорпциясы КЕАҚ құжаттарды алу:** компаниялардың заңды және тіркеу істері, сондай-ақ барлық салық есептілігі тәркіленеді.*

*9. **Тәркіленген құжаттар мен заттарды қарау:** оларды заттай дәлелдер ретінде тану және Е-5 формасының статистикалық картасын уақтылы толтыру үшін дереу жүргізіледі.*

*10. **Экономикалық сараптама тағайындау:** залал туралы қорытынды жасау үшін МКО маманы шақырылады және тәркіленген құжаттар талданады.*

Тергеу барысында шот фактураның шығарылған уақыты пен орны анықталуы тиіс.

Оларды анықтау әрбір сұрақ-жауап, қарау, тінту, тәркілеу, соның ішінде жасырын тергеу әрекеттері (ЖТА) арқылы жүргізілуі тиіс, сондай-ақ алынған нақты деректерді зерттеу мен талдаудың пәні болуы қажет.

Дәлелдемелерді жинау және предикаттық қылмыстарды анықтау

1. **Барлық тізбекті талдау:** ЭШФ және банк мәліметтеріне сүйене отырып, «буферлік фирмалар» («прокладкалар») және соңғы пайда алушылар («ямалар») анықталады;
2. **Нақты жеткізілімдерді жоққа шығару** («кірісті бөлшектеу»): негізгі міндет — жалған кәсіпорынның өзіне тауарлар немесе қызметтер алынбағанын дәлелдеу. Осы мақсатта оның жеткізушілері сұралады, тасымалдау құжаттары (теміржол жүкқұжаттары) талап етіледі, қоймалары тексеріліп, қойма жұмысшылары мен күзетшілері сұралады, көлік кіріп-шығу журналдары тәркіленеді, бетпе-бет сұрақ-жауап өткізіледі;
3. **Материалдық іздің анықталуы:** тауарлар, жұмыстар және қызметтердің атаулары (ТЖҚ) бүкіл тізбек бойынша салыстырылады және сәйкессіздіктер анықталады;
4. **Тауарлық мәмілелерді тексеру:** тауардың нақты шығу көзі және есеп айырысу формасы (қолма-қол/жұмыссыз) анықталып, ФСФ арқылы өнімнің заңдастырылу схемалары зерттеледі;
5. **Кәсіпкерлік табыс салығынан (КТС) жалтаруды анықтау:** сатып алушы контрагенттердің кәсіпкерлік табыс салығы бойынша салық

есептілігінің формасы 100.00 (ФНО 100.00) және қосылған құн салығы бойынша салық есептілігінің формасы 300.00 (ФНО 300.00) талданады, жалған мәмілелер бойынша шығындардың шегерімге жатқызылғаны расталады.

6. **Ақша аударымсыз схемаларды талдау:** бұл тактика төленбеген қарызды «заңды» құжаттық із қалдыру үшін қолданылады, ол корпоративтік табыс салығын заңсыз төмендету мақсатында шығын ретінде жазылады. Контрагенттің жалған шығындары мен күмәнді дебиторлық қарызының бар-жоғын тексеру қажет;

7. **Контрагент-сатып алушыларды ҚР ҚК 245-бабы бойынша жауапкершілікке тарту:** жеткілікті дәлелдер жиналғаннан кейін материалдар МКО-ға тақырыптық салықтық тексеру үшін жіберіледі. Зиян 50 000 АЕК-тен асқан жағдайда процестік шешім қабылданады;

8. **Мемлекеттік сатып алулар кезінде ұрлықтарды анықтау (ҚК 189, 190-баптар):** контрагенттердің мемлекеттік сатып алуға қатысуы арнайы порталдар арқылы тексеріледі. Құрылыс объектілерін тексеру жүргізіліп, жұмыстар көлемін және құнын асырып көрсету үшін құрылыс-экономикалық сараптамалар тағайындалады;

9. **Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау (ҚК 197-бап):** мұнай өнімдерінің сатылуын көрсететін ЭШФ талданады және контрагенттердің тиісті лицензияларының бар-жоғын тексеру жүргізіледі.

2.4. 4-кезең: Параллельді қаржылық тергеу (ПҚТ) жүргізу

Осы әрекеттермен қатар қылмыстық активтерді анықтау және бұғаттау мақсатында тереңдетілген қаржылық тергеу жүргізіледі.

ПҚТ-ның міндеті — «ақшаның ізімен жүру» («follow the money») қағидаты бойынша ақшаның қозғалысын қадағалау арқылы қылмыстық табысты анықтау, заңдастырылған мүлікті табу және оған дер кезінде тыйым салу болып табылады.

Қылмыстық табысты анықтау келесі деректерді талдау арқылы жүзеге асырылады:

• тінту барысында алынған блокноттар мен күнделіктердегі жазбалар;

• мессенджерлер мен электрондық поштадағы хат алмасулар;

• жедел-іздестіру шаралары (ЖІШ) барысында алынған деректер;

• екінші деңгейлі банктердің (ЕДБ) шоттарынан алынған үзінді көшірмелер — контрагент-сатып алушыға түскен, алынған және қайтарылған қаражат арасындағы айырмашылықты анықтау мақсатында.

Заңдастырылған мүлікті анықтау келесі іс-шараларды қамтиды:

✓ фигуранттардың, олардың туыстары мен сенімді тұлғаларының жеке шоттары бойынша ақша қаражатының қозғалысын, сондай-ақ олардың мүлік сатып алуын талдау;

✓ фигуранттардың ресми табыстарына сәйкес келмейтін, қымбат бағалы мүлікті (жылжымайтын мүлік, автокөлік, бағалы қағаздар және т.б.) сатып алу фактілерін анықтау;

✓ шетелдік активтерді анықтау мақсатында Интерпол және қаржылық барлау бөлімшелері арқылы сұрау салулар жіберу;

✓ фигуранттардың шығындары туралы мәліметтерді талдау: еңбекақы және зейнетақы аударымдары, бағалы қағаздарға инвестициялар, құмар ойындарға әуестік, шетелге сапарлар, несиелерді төлеу;

✓ шетел мемлекеттеріне құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуларды қалыптастыру — құжаттар алу және шетелдік мүлікке тыйым салу мақсатында;

✓ қазақстандық электронды ақша жүйелері («Qiwi-Әмиян», «Kaspi Bank», «Wooppay» және т.б.) арқылы жүргізілген транзакцияларды талдау;

✓ фигуранттардың сыртқы экономикалық қызметке қатысуы туралы деректерді алу және қаржылық барлау бөлімшелерінен күдікті операциялар жөніндегі хабарламалардың бар-жоғын анықтау.

Қаражаттың криптовалюта арқылы шығарылғанын анықтау. Мұның белгілері ретінде тінту барысында табылған криптоәмияндардың мекенжайлары — латын әріптері мен сандардың комбинациялары болуы мүмкін.

Әрбір әмиянның жеке (приваттық) кілті бар және ол блокчейнге тіркелген, бұл транзакцияларды аналитикалық сайттар (Blockchain.com, Blockchair, Tokenvie, Blockstream және т.б.) арқылы қадағалауға мүмкіндік береді.

• **Биткойн (BTC) мекенжайы:** 27–34 таңбадан тұрады, 1 немесе 3 санынан басталады. Мысал: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

• **Эфириум (ETH) мекенжайы:** 40–44 таңбадан тұрады, 0x таңбасынан басталады. Мысал: 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e

Банк үзінді көшірмелерінде криптоәмиян мекенжайлары немесе күмәнді аударымдар анықталған жағдайда, тергеуші әмиян иесін анықтау мақсатында криптобиржаға (мысалы, «Binance») сұрау жібереді және сол мезетте оған қатысты операцияларды уақытша шектеу («бұғаттау») туралы қаулы шығарады.

ПҚТ нәтижелері бойынша тұлғалардың әрекеттеріне заңдық баға беріліп, заңдастыру белгілерінің (ҚК 218-бабы) бар-жоғы анықталады, анықталған барлық мүлікке тыйым салу шаралары қабылданады және жекелеген жағдайларда сотқа дейінгі тәркілеу бастамаланады.

Сәтті тергеу жүргізу тек іс жүргізу сауаттылығын ғана емес, сонымен қатар жауап алу мен құжаттармен жұмыс істеудің арнайы тактикаларын меңгеруді де талап етеді.

3. НЕГІЗГІ ТАКТИКАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР

Тергеудің тиімділігі тікелей түрде құжаттарды алу және жауап алу сияқты негізгі тергеу әрекеттерін дұрыс жүргізуге байланысты, өйткені олар бұлтартпас дәлелдер алу үшін арнайы тактикалық тәсілді қажет етеді.

3.1. Екінші деңгейлі банктерден (ЕДБ) құжаттарды алу

Екінші деңгейлі банктерден (ЕДБ) істің мән-жайын ашуда маңызды рөл атқаратын келесі құжаттар алынады:

• **Банк істері:** заңды тұлға және оның өкілдері туралы толық ақпарат алу үшін.

• **Шот ашу туралы шарттар, қолтаңба үлгілері мен мөр бедерлері бар өтініштер:** қолтаңба сараптамасын жүргізу және шотты басқаруға уәкілетті тұлғаларды анықтау үшін.

• **Чектер, шығыс ордерлері және қолма-қол ақша алуға арналған өтінімдер:** қолма-қол ақша алу фактілері мен сомаларын құжат жүзінде растау үшін.

• **Ақша алуға берілген сенімхаттар:** ұйымдастырушыларды қолма-қол ақшаны тікелей алудан алшақтату мақсатында пайдаланылған жалған тұлғалар мен төменгі деңгейдегі қызметкерлерді анықтау үшін.

• **Электрондық төлем тапсырмалары (төлем мақсатының толық сипаттамасымен):** қаражат қозғалысының толық тізбегін қадағалау үшін.

• **Интернет-банкинг жүйесіне тіркелген шоттар мен оларға байланыстырылған мобильді телефон нөмірлері туралы деректер:** жүйенің нақты пайдаланушыларын анықтау үшін.

• **«Western Union», «Золотая корона» және басқа да жүйелер арқылы жасалған аударымдар туралы мәліметтер:** трансшекаралық ақша ағындарын және қаражаттың шығарылуын анықтау үшін.

• **Банк бөлімшелері мен банкоматтардағы фото және бейне материалдар:** ақша алған тұлғаларды визуалды түрде сәйкестендіру үшін.

• **Банктік (сейфтік) ұяшықтардың бар-жоғы туралы ақпарат:** қылмыстық табыстар мен құндылықтардың жасырылған орындарын анықтау үшін.

Бұл құжаттар қолма-қол ақшаға айналдырылған сомаларды нақты анықтау, осы операцияларға қатысы бар тұлғаларды сәйкестендіру және ақша қаражатының қозғалысының толық көрінісін қалпына келтіру үшін қажет.

3.2. Сұрастыру жүргізу тактикасы

Жалған кәсіпорындардың құрылтайшылары, басшылары (оның ішінде номиналды тұлғалар) және бухгалтерлері бойынша сұрастырудың мақсаты — мойындау сипатындағы түсініктемелер алу немесе қызметтің жалған екендігін растайтын қайшылықтарды анықтау.

Сұрастыруда қолданылатын болжамды сұрақтар тізімі:

- Кәсіпорын қандай жағдайларда және кімнің өтініші бойынша тіркелді/қайта тіркелді?
- Тіркеу үшін қандай көлемде қаржылық сыйақы алынған?
- Сұрастыруға алынған тұлғаның компанияның нақты қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысы бар ма? Шын мәнінде компанияны кім басқарған?
- Ол жеке өзі салық органынан сандық электрондық қолтаңба (СЭҚ) алды ма? Егер алмаса, кілтті кімге тапсырды және салық есептілігін кім тапсырды?
- Ол жеке өзі мердігерлермен келісімшарттар жасады ма? Олардың өкілдерімен таныс па?
- Банкте есепшот ашты ма? Жеке өзі ақша алды ма, егер иә болса, оны кімге берді және қандай пайызын өзінде қалдырды?

Егер сұрастыруға алынған тұлға мәмілелердің шын екенін алға тартса, тергеуші оған жалған көрсеткіштерді анықтауға көмектесетін егжей-тегжейлі және нақтылаушы сұрақтар қоюы тиіс:

- ***Тауар көзі:*** *Тауарды кімнен, қашан және қандай қаражатқа сатып алған? Төлем қалай жүргізілген?*
- ***Логистика:*** *Тауарды қандай көлікпен, қайдан қайда жеткізген? Қай жерде сақталған?*
- ***Персонал:*** *Жұмысты немесе қызметті нақты кім орындаған (тегі, аты, әкесінің аты, байланыс мәліметтері)? Олардың біліктілігі қандай?*
- ***Детальдар:*** *Контрагенттің өкілі қалай көрінген? Оның офисі қайда орналасқан? Жеткізуші компанияның мөрі қандай?*

Негізгі куәлардың (әсіресе тұрақты мекен-жайы жоқ, алкогольге тәуелді адамдардың) көрсетулері міндетті түрде **видеоға жазылып**, кейін өзгеру немесе жоғалуынан сақтану мақсатында тергеуші судьяның қолына **сақтауға берілуі тиіс.**

Контрагент-сатып алушыларға қатысты «кері тексеру» рәсімі барлық күдіктілер толық зерттелгеннен кейін ғана және жалған мәмілелер бойынша есеп айырысу сомасы **20 мың АЕК-тен** асқан жағдайда жүргізіледі.

Есеп айырысу сомалары 245-бап бойынша құқық бұзушылық құрамын жасамайтын контрагент-сатып алушыларға тергеу жүргізу мүмкін емес. Ерекше жағдайларда оларды куәгер ретінде шақыру тек ЭТД басшысының жазбаша негізделген рұқсатымен ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

Жиналған құжаттық дәлелдерді объективті бағалау және келтірілген зиянды есептеу үшін тар салалық мамандарды тарту қажет.

4. МАМАНДАРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ЖӘНЕ САРАПТАМА ТАҒАЙЫНДАУ

Қылмыстық жауапкершілікті дәлелдеуде салық қызметінің (МКО) маманы экономикалық зерттеу жүргізуге тартылатын маңызды рөл атқарады. Оның зиян көлемін анықтайтын қорытындысы іс бойынша негізгі дәлелдердің бірі болып табылады.

Тергеуші маманды міндеттерін орындаудан бас тартқаны үшін (ҚПК-ның 160-бабы) және саналы түрде жалған қорытынды бергені үшін (ҚК-ның 420-бабы) жауапкершілік туралы ескертуге міндетті).

Маманға арналған болжамды сұрақтар тізімі:

1. ***Қаржылық ағындар:***
   - *Аудиттелетін кәсіпорынның банктік шоттары мен салық декларациялары бойынша серіктестерімен есеп айырысу жалпы сомасы қандай?*
   - *Кім, қашан және қандай сомаға кәсіпорынның шоттарынан қолма-қол ақша алған?*
2. ***Қызметтің шынайылығы:***
   - *Құжат бойынша алынған тауарлар (жұмыстар, қызметтер) олардың кейінгі жұмсалуына (сатылуына) сәйкес келе ме?*
   - *Бар материалдық-техникалық база (офис, қоймалар, көлік) және штаттағы қызметкерлер саны келісім-шарттар бойынша міндеттемелерді орындауға жеткілікті болды ма?*
3. ***Салық есептілігі мен есепке алу:***
   - *Бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізу заң талаптарына сәйкес келе ме?*
   - *Салық есептілігін тапсыруға және қаржылық құжаттарға қол қоюға жауапты тұлға кім?*
4. ***Зиянды есептеу:***
   - *Келісімдер жарамсыз деп танылған жағдайда, әрбір сатып алушы серіктес үшін бюджетке төленетін ҚҚС және корпоративтік табыс салығы сомасы қандай?*

Қорытындысында маман жалған кәсіпорын тауарларды жеткізуге немесе қызмет көрсетуге фактілік мүмкіндігі болмаған себептерді объективті түрде көрсетуі тиіс, сондай-ақ әрбір серіктес бойынша төленбеген салықтардың нақты сомаларын көрсетуі қажет. Дәлелдерді сапалы жинаумен қатар, олардың дұрыс процессуалды рәсімделуі және статистикалық есепке алынуы да кем маңызды емес.

5. ТЕРГЕУДІ АЯҚТАУ: СТАТИСТИКАЛЫҚ ЕСЕП ЖӘНЕ ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАСҚАРУ

СДТТБТ ақпараттық жүйесінде статистикалық есепті жүргізу талаптарын сақтау тергеуді аяқтаудың ажырамас бөлігі болып табылады.

Есептік құжаттарды (карталарды) уақытылы және сапалы толтыру талдау мен бақылауға қажетті мәліметтердің дәлдігін қамтамасыз етеді және тергеушінің кәсіби шеберлігі мен процессуалдық тәртіптілігінің тікелей көрсеткіші болып табылады.

Тергеушіге қойылатын негізгі талаптар:

- Әр қылмыс эпизоды бойынша есептік құжаттардың барлық реквизиттерін уақытылы және толық толтыру;
- Заттай дәлелдер туралы ақпаратты көрсететін **Е-5 формасын** толтыруға ерекше назар аудару;
- **Орнатылған және өтелген залал сомаларын**, сондай-ақ қолға алынған мүліктің құнын дұрыс көрсету.

Тергеу бөлімінің басшылығы және ДӘР басшысының орынбасары ведомстволық бақылауды жүзеге асыруға жауапты болып табылады, бұл статистикалық мәліметтердің дәлдігін қамтамасыз етеді.

Осы міндеттерді тиісті түрде орындамау ҚР «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңы бойынша тәртіптік жауапкершілікке әкеп соқтырады.